

1529270-58.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO FIRMO DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 19 de Janeiro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do

Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1529270-58.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529270-58.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO FIRMO DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 19 de Janeiro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do

Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de

pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020,

da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de

garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se

audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de

Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo

assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E

JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala o Digníssimo

Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rogerio Bastos Costa, o Advogado, Dr. Benedito

Romualdo Gois, OAB/SP, nº 223.238 e o acusado; LEANDRO FIRMO DA SILVA, preso,

escortado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº

11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de

Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme

fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física

própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com

arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo.

Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas, policiais militares, Gleeyson Rodrigues da Silva e Arthur Leite Neto. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou; MM Juiz, o réu acha-se processados sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida; resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. É o breve relatório. A denúncia é procedente. O laudo químico toxicológico encontra-se a fls. quanto as drogas descritas na Denúncia. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo réu. Tem-se o depoimento dos policiais em que narram que abordaram o réu. O réu estava com uma bolsa. O réu disse aos policiais que estava praticando tráfico e na bolsa havia as drogas mencionadas na Denúncia. O réu foi interrogado e confessou os fatos. Quanto ao depoimento de policiais, a jurisprudência dominante é firme no sentido de conferir-lhe validade como qualquer outro, já que como servidores públicos que são, têm no desempenho de suas funções, presunção de agirem escorreitamente no regular cumprimento de suas atribuições, salvo prova em contrário. Oportuno trazer à colação os seguintes julgados: ENTORPECENTES – "Tráfico - Fragilidade probatória - Inocorrência- Depoimentos de policiais sem discrepâncias e em harmonia com a prova - Recurso não provido." (Apelação Criminal n. 227.393-3 - São José do Rio Preto - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 28.08.97 - V.U. \* 742/262/05) PROVA CRIMINAL – "Testemunhal - Hipótese de tóxicos - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício da função - Condenação mantida - Recurso não provido." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 154.163-3 - São Paulo - 26.09.94)"Não existe dispositivo legal que vede ao policial ser testemunha e pequenas divergências em depoimentos não anulam a prova, confirmada de forma segura na parte principal." (TACRIM-SP -AC 204.909 - Rel.Castro Duarte -JUTACRIM 60/171)"Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, o policial não está impedido de depor e seu depoimento deve ser valorado como qualquer outro, não se compreendendo de que, aprioristicamente, seja repellido como eivado de suspeição ." (TACRIM-SP -AC- Rel. Silva Franco - JUTACRIM 46/365). "Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências." (TJSP -AC- Rel. Silva Leme -RT 417/94). réu alega que só transportaria a droga. Pelo quadro probatório que restou demonstrado que réu estava com as drogas e que se destinava à venda, ante a forma encontrada, qual seja em porções já prontas e individualizadas, indicando destinação a terceiros, somando-se confissão. Assim, de rigor a procedência da Denúncia. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tem-se na primeira fase que não há elementos. Na segunda fase observam-se a confissão e a agravante de prática em calamidade pública. Na terceira fase constou a comprovação do redutor do parágrafo do artigo 33, pois primário e não há indicação de organização. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. LEANDRO FIRMO DA SILVA, qualificado

nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 19h30min, na Avenida João Maria De Almeida, altura do numeral 10, nesta cidade de São Paulo, em período de reconhecida calamidade pública, causada pela pandemia de Coronavírus (COVID 19), o acusado trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 29 porções contendo 11,9g de Cocaína, 09 comprimidos contendo 2,3g de Ecstasy, 85 pedras contendo 20,6g de Crack, 04 unidades contendo 3,6g de anfetamina e 121 porções contendo 540,1g de "cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como Maconha, presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, substâncias estas capazes de causar dependência física e psíquica, consoante laudo de constatação (fls. 13/17, 138 e 139), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade em que policiais militares detiveram o réu em atitude suspeita, uma vez que estava sentando com uma sacola na mão e se assustou com a presença policial, tudo ocorrido durante diligências que investigavam a denúncia de homem com roupas vermelhas, armado e em motocicleta pela via pública. O acusado estava na posse das drogas, embaladas separadamente e prontas para venda no varejo, com de R\$110,00 relacionados com o crime, mas não tinha qualquer motocicleta ou arma de fogo com ele. O acusado confessou o crime de tráfico de drogas na fase policial. A prisão preventiva foi decretada. O réu foi intimado para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi realizada. A defesa preliminar não teve o condão de impedir o recebimento da denúncia que ocorreu no dia 19 de janeiro de 2022. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. O laudo definitivo foi apresentado nos autos (fls. 138 e 139). Ao final, em sede de debates, a acusação, em resumo, pediu a condenação, enquanto a defesa, em resumo, pediu a absolvição. Apresentado o relatório, Decido. I. Não há nulidades e houve amplo contraditório. A cadeia de custódia das drogas foi preservada, considerando as peculiaridades do caso e a própria natureza do crime praticado, o qual não impõe outras medidas de preservação de entorpecentes, mormente porque o acusado confessou que eram drogas e que estava comercializando entorpecentes quando foi ouvido pela autoridade policial. O fundado motivo para a legitimação da busca e apreensão pessoal ficou demonstrado no fato de que o réu estava com uma sacola na mão, bem como se assustou com a presença policial, durante a investigação de suspeito de estar armado em plena via pública. II. O acusado não demonstra indícios de comprometimento das suas faculdades mentais para ensejar a necessidade de incidente de dependência toxicológica. III. Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal porque a quantidade de drogas é expressiva para o benefício em questão, além do que não houve oferta por parte do Ministério Público. IV. O réu não demonstra indícios de comprometimento da sua imputabilidade penal, motivo pelo qual não é necessária a instauração de incidente de dependência toxicológica. V. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar

que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os

policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. VI. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos, oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram "Cocaína" (BENZOILMETILECGONINA), na sua forma em pó e pedra, e "Maconha" (cannabis sativa L), presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, conforme laudos periciais de fls. 13/17, 138 e 139). As demais substâncias apreendidas não foram objeto de exames complementares necessários para demonstrar que eram as demais substâncias químicas proibidas mencionadas na denúncia. Demonstrado que a maior parte das substâncias apreendidas eram "Cocaína" e "Maconha", a materialidade do crime está provada. VII. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, as demais testemunhas ouvidas, as circunstâncias que envolveram a apreensão dos entorpecentes, a quantidade, a natureza diversificada e o modo como estavam embalados separadamente, sem me olvidar das declarações do acusado e das manifestações finais das partes, a condenação é de rigor e pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Conforme restou apurado, em síntese, , no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 19h30min, na Avenida João Maria De Almeida, altura do numeral 10, nesta cidade de São Paulo, em período de reconhecida calamidade pública, causada pela pandemia de Coronavírus (COVID 19), o acusado trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 29 porções contendo 11,9g de Cocaína, 85 pedras contendo 20,6g de Crack e 121 porções contendo 540,1g de "cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como Maconha, presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, substâncias estas capazes de causar dependência física e psíquica, consoante laudo de constatação (fls. 13/17, 138 e 139), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade em que policiais militares detiveram o réu em atitude suspeita, uma vez que estava sentado com uma sacola na mão e se assustou com a presença policial, tudo ocorrido durante diligências que investigavam a denúncia de homem com roupas vermelhas, armado e em motocicleta pela via pública. O acusado estava na posse das drogas, embaladas separadamente e prontas para venda no varejo, com de R\$110,00 relacionados com o crime, mas não tinha qualquer motocicleta ou arma de fogo com ele. O acusado confessou o crime de tráfico de drogas na fase policial. Posteriormente, ao ser interrogado, voltou a confessar o crime, alegando estar passando por problemas econômicos graves. Observa-se que não há estado de necessidade que possa justificar a conduta do réu e sequer prova de momento extremo de necessidade. Os policiais, os quais não conheciam o acusado, de forma uníssona e segura, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, informaram que estavam investigando a denúncia anônima de um homem armado e usando roupas vermelhas na via pública do local dos fatos. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com o acusado sentado e na posse de uma pequena sacola, bem como perceberam que ele ficou nervoso e temeroso. Diante das circunstâncias, realizaram a abordagem e a revista pessoal, mas não encontraram nenhuma arma de fogo. Porém, no interior da sacola e com o réu estavam os entorpecentes e os valores relacionados com o tráfico de drogas. Não foi apresentada qualquer razão séria para o Juízo duvidar das palavras dos policiais, mormente porque o réu confessou o crime na fase policial e perante a autoridade policial que não participou da abordagem e prisão inicial. Portanto, não há dúvidas quanto à autoria e a materialidade do crime, mormente pela quantidade de drogas, variedade e forma em que eram mantidas na posse do acusado. É bem verdade que algumas das drogas carecem de novos exames para a comprovação da natureza criminosa delas. Porém, pela quantidade ínfima, considerando o que já foi apurado com relação aos demais entorpecentes, trata-se de investigação desnecessária e que não justifica a demora no julgamento, até porque o réu está preso e o tráfico de drogas já está demonstrado com as demais substâncias entorpecentes. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. VIII. Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 42 e 43 da Lei de Tóxicos, os quais não são diversos de casos análogos, as penas básicas são fixadas no patamar mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Na segunda fase,

considerando o fato de que o crime foi praticado em um momento de calamidade pública decretada pelo governador do Estado de São Paulo, o que é fato objetivo, além do que ensejador de um maior fomento no consumo de drogas, mas o réu é confesso, o que faz operar a compensação entre as circunstâncias legais, mantendo-se as penas básicas. Já na terceira fase da aplicação da pena, por conta do redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, uma vez que o réu é primário e não há provas de que faça parte de organização criminosa, as penas são reduzidas em 2/3, passando para 1 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias multa, as quais torno definitivas. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do acusado. Considerando as peculiaridades do caso, a posição jurisprudencial majoritária dos E. Tribunais Superiores, o réu poderá recorrer em liberdade e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Não se aplica o disposto no artigo 387 parágrafo segundo do CPP, em face do regime prisional inicial ser o aberto. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal para condenar LEANDRO FIRMO DA SILVA, RG/SP nº 47236524, CPF nº 383.596.258-24, nascido em 06/07/1990, natural de São Paulo - SP, filho de Sebastião de Paula Silva e de Maria Cristina Pereira da Silva, às penas de 01 ano e 08 de reclusão, com início no regime aberto, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e 166 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", §4º da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", c.c. artigo 65, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal. Condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Oficie-se para a destruição dos entorpecentes apreendidos e guardados para novos exames, uma vez que já há laudo definitivo não impugnado. Conforme posição majoritária dos E. Tribunais Superiores, aplica-se ao caso o disposto no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços para a comunidade pelo mesmo prazo e em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções Penais. Também, por 10 dias multa, no valor mínimo unitário legal, a se somar à pena pecuniária. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados. Os valores apreendidos estão relacionados com o tráfico de drogas, uma vez que apreendidos junto com as drogas e em local de traficância conhecida, motivos pelos quais determino a perda e o encaminhamento para o fundo nacional criado com essa finalidade. Determino a perda e a destruição dos demais bens apreendidos e não devolvidos, em face da relação com o crime praticado. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Oficie-se para tanto. Publicada em audiência os presentes saem intimados da sentença prolatada tendo o réu e as partes dito que não tinham interesse em recorrer. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital